

# CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

|                       |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên thủ tục           | Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư                                                                                                                                                               |
| Mã thủ tục            | 1.009664                                                                                                                                                                                                 |
| Số quyết định         | 1165/QĐ-BTC                                                                                                                                                                                              |
| Cấp thực hiện         | Tỉnh                                                                                                                                                                                                     |
| Loại thủ tục          | TTHC được luật giao quy định chi tiết                                                                                                                                                                    |
| Lĩnh vực              | Đầu tư tại Việt nam                                                                                                                                                                                      |
| Đối tượng thực hiện   | Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Người nước ngoài, Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã |
| Cơ quan có thẩm quyền |                                                                                                                                                                                                          |
| Địa chỉ tiếp nhận HS  |                                                                                                                                                                                                          |
| Cơ quan được ủy quyền |                                                                                                                                                                                                          |
| Cơ quan phối hợp      |                                                                                                                                                                                                          |

## TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư.
- Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương trong trường hợp cần thiết, xem xét điều kiện và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
- Bước 1: Nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư.
- Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của nhà đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư.
- Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của nhà đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
- Bước 1: Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng nộp 01 bộ hồ sơ và kèm theo bản điện tử của hồ sơ gửi cho Sở Tài chính.
- Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tài chính xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

## THÀNH PHẦN HỒ SƠ

| Trường hợp 1: (1) Trường hợp 1: Đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư (Điều 39 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Tên giấy tờ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng    |
| Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mẫu I.1.1.docx   | 1 bản chính |
| Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 1 bản chính |
| Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư hoặc tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 1 bản chính |
| Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất, sử dụng rừng, sử dụng khu vực biên (nếu có) tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), sử dụng rừng (nếu có), sử dụng khu vực biên (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trườn | Mẫu I.1.3.docx   | 1 bản chính |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| g; cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có). Trường hợp pháp luật về xây dựng và pháp luật khác quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư. Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ có đề xuất chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thì nhà đầu tư nộp bổ sung hồ sơ đề xuất chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp; |  |             |
| Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc bản sao tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 1 bản chính |
| Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ (nếu có)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 1 bản chính |
| Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 1 bản chính |
| Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 1 bản chính |

| <b>Trường hợp 2: (2) Trường hợp 2: Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đã trúng đấu giá, trúng thầu; dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 23 Luật Đầu tư và thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Khoản 2 Điều 38 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP)</b> |                         |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Tên giấy tờ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Mẫu đơn, tờ khai</b> | <b>Số lượng</b> |
| Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mẫu I.1.5.docx          | 1 bản chính     |

| Trường hợp 3: (3) Trường hợp 3: Đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng nhà đầu tư có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Khoản 4 Điều 38 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP)                                            |                  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Tên giấy tờ                                                                                                                                                                                                                                                     | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng    |
| Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư                                                                                                                                                                                                              | Mẫu I.1.5.docx   | 1 bản chính |
| Thông tin về Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) để cơ quan đăng ký đầu tư tra cứu trên cơ sở dữ liệu hoặc bản sao hợp lệ của Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) |                  | 1 bản sao   |

| Trường hợp 4: (4) Đối với trường hợp 4, hồ sơ bao gồm:                                     |                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Tên giấy tờ                                                                                | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng    |
| Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;                                                   | Mẫu I.1.8.docx   | 1 bản chính |
| Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư          | Mẫu I.1.9.docx   | 1 bản sao   |
| Hợp đồng hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư |                  | 1 bản sao   |
| Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng             |                  | 1 bản sao   |
| Bản sao Hợp đồng BCC (đối với dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BCC)                    |                  | 1 bản sao   |

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

| Hình thức nộp | Thời hạn giải quyết | Phí, lệ phí | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trực tuyến    | 10 ngày             | Miễn phí    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đối với trường hợp (1) và (4): 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.</li> <li>- Đối với trường hợp (2) và (3): 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.</li> <li>, - Đối với trường hợp (1) và (4): 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.</li> <li>- Đối với trường hợp (2) và (3): 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.</li> <li>, - Đối với trường hợp (1) và (4): 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.</li> <li>- Đối với trường hợp (2) và (3): 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.</li> </ul> |
| Qua bưu điện  | 10 ngày             | Miễn phí    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đối với trường hợp (1) và (4): 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.</li> <li>- Đối với trường hợp (2) và (3): 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.</li> <li>, - Đối với trường hợp (1) và (4): 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.</li> <li>- Đối với trường hợp (2) và (3): 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.</li> <li>, - Đối với trường hợp (1) và (4): 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.</li> <li>- Đối với trường hợp (2) và (3): 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.</li> </ul> |
| Trực tiếp     | 10 ngày             | Miễn phí    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đối với trường hợp (1) và (4): 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.</li> <li>- Đối với trường hợp (2) và (3): 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.</li> <li>, - Đối với trường hợp (1) và (4): 10 n</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>gày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.</p> <p>- Đối với trường hợp (2) và (3): 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.</p> <p>, - Đối với trường hợp (1) và (4): 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.</p> <p>- Đối với trường hợp (2) và (3): 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.</p> |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

CĂN CỨ PHÁP LÝ

| Tên văn bản pháp lý                        | Mã văn bản     |
|--------------------------------------------|----------------|
| Luật Đầu tư                                | 143/2025/QH15  |
| định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026;      | 96/2026/NĐ-CP  |
| Thông tư số 55/2026/TT-BTC ngày 15/5/2026. | 55/2026/TT-BTC |

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao các tỉnh, thành phố

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

(1) Đối với trường hợp 1:

- Dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;
- Không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư và điều ước quốc tế về đầu tư;
- Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư được xác định trên cơ sở thông tin về tài liệu chứng minh quyền sử dụng đất để cơ quan nhà nước có thẩm quyền tra cứu trên cơ sở dữ liệu hoặc bản sao hợp lệ giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc bản sao hợp lệ thỏa thuận thuê địa điểm hoặc văn bản, tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
- Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch quy định tại khoản 7 Điều 32 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP;
- Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua (nếu có), số lượng lao động sử dụng (nếu có);
- Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài;
- Đáp ứng điều kiện về sử dụng công nghệ đối với dự án thuộc diện lấy ý kiến về công nghệ (nếu có) theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

(2) Đối với trường hợp 2: Dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đã trúng đấu giá, trúng thầu; Dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 23 Luật Đầu tư và thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

(3) Đối với trường hợp 3:

- Dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
- Nhà đầu tư có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

(4) Đối với trường hợp 4:

- Dự án thứ cấp trong khu đô thị, khu du lịch, khu sinh thái đã triển khai trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính về đất đai, mà không có khả năng thực hiện hoặc không có nhu cầu tiếp tục thực hiện;
- Không thuộc trường hợp bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điều 36 Luật Đầu tư.

## KẾT QUẢ XỬ LÝ

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo mẫu I.2.6 quy định tại Thông tư số 55/2026/TT-BTC hoặc văn bản từ chối, nêu rõ lý do.

Mã: TP-G12.0001143

## TỪ KHÓA

## MÔ TẢ